



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים:
1. נציגות הבית המשותף רחוב מלכי ישראל 7 תל אביב
 2. עופר הירשפלד
 3. נועה הירשפלד
 4. גיל רונן
- ע"י ב"כ עוה"ד יניב ריבלס
מרחוב רש"י 15 רמת גן

נ ג ד

- הנתבעים:
1. כהן עזרא
 2. כהן אילי
 3. מאיה צוקרמן
- ע"י ב"כ עוה"ד אסף קוסטיקה
משרד שאול המלך 4, תל אביב

פסק דין

הסכסוך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב מלכי ישראל 7 תל אביב הבנוי על חלקה 63 בגוש 6952 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעת 1 הינה נציגות הבית.
התובעים 2-3 הינם בעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 4.
התובע 4 הינו בעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 1.
הנתבעים 1-2 הינם בעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 3 (להלן: "חנות הנתבעים") המושכרת לנתבעת 3 (לטענת התובעים).

התובעים טוענים כי בקומת הקרקע בבית קיים חדר שירותים המהווה רכוש משותף אשר שימש בפועל את החנויות בקומת הקרקע בבית (תתי חלקות 1, 3 ו-4). הנתבעים סיפחו את חדר השירותים לתוך חנות הנתבעים תוך שהם חוסמים את דלת הגישה החיצונית לשירותים ופותחים דלת כניסה מתוך החנות בלבד. לפיכך עתרו התובעים לחיוב הנתבעים להשיב את מצב חדר השירותים המשותף לקדמותו.

הנתבעים מכחישים את דבר חוקיותה של התובעת 1, תוקפים את החלטות האסיפה הכללית ואת מעמדו של התובע 4 לאור העובדה כי הנכס בבעלותו מוחזק על ידי שוכר מטעמו שהינו "בעל דירה" לצורך סכסוך זה. עוד נטען כי הנתבעת 3 איננה שוכרת של חנות הנתבעים ואין כל יריבות בינה לבין התובעים. לגופם של דברים נטען כי תא השירותים הוצמד לחנות הנתבעים בדרך של מתן זכות שימוש בלעדית משך תקופה של למעלה מ- 30 שנה. הנתבעים הם גם אלו אשר משלמים ארנונה ומים בגין החזקתו. שימוש החנויות האחרות בשירותים נעשה על פי הסכמת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חסימת הגישה לתא השירותים נעשתה דווקא על ידי התובעים אשר בנו דק מעץ בחצר וחסמו את דלת היציאה מחנות הנתבעים לחצר ומשכך לא נותרה ברירה בידי הנתבעים אלא לפתוח פתח בקיר פנימי (שינוי פנימי של פתיחת דלת) ליצירת גישה לשירותים. כל שבוצע הוא שיפוץ השירותים ופתיחת דלת פנימית אך לא נמנע מבעלי חנויות האחרות לעשות שימוש בשירותים כברי רשות בלבד. התובעים 2-3 מנהלים מרפאת חיות וגורמים לנזקים ומטרדים לרכוש המשותף. שוכר חנות התובע 4 עושה שימוש ברכוש המשותף ללא הסכמה ושלא כדין.

דיון

בטרם ניכנס לדיון לגופה של תובענה נכון יהיה להסיר מן הדרך את טענות הנתבעים בנוגע למעמד המשפטי של הצדדים לתיק זה.

האם התובעת 1 הינה נציגות מוסמכת?

הוכח בפני כי הנציגות התובעת נבחרה באסיפות כלליות של בעלי הדירות מיום 09.06.10 ומיום 01.07.12 (נספחים ו' ו-ז' לתצהיר הגב' רזניק).

אומנם, הנתבעים לא הוזמנו פרטנית לאסיפות האמורות. אולם, אין חובה לזימון אישי של בעלי דירות לאסיפות כלליות. בהקשר זה הזימון לאסיפה (בפרט זו הקונקרטית ביותר להליך דנן), כפי שתואר בעדותה של הגב' רזניק, נעשה כדין - "אני זימנתי את האסיפה של יולי ע"י שלט גדול בחדר המדרגות ליד תיבות הדואר ושם אני מודיעה על הנושא של האסיפה" (עמוד 9 שורות 16-17).

מן העדויות עולה גם כי הנתבעים עצמם מכירים בנציגות התובעת כנציגות החוקית של הבית - לנציגות זו משולמים מיסי הנציגות על ידי הנתבעים (ר' למשל עמוד 9 שורות 26-23). מאידך, אין הם מציעים כל נציגות אחרת קיימת ומתפקדת בבית. ויודגש, חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

מכל מקום, בסיכומיהם נטשו הנתבעים טענתם לפיה הנציגות התובעת איננה הנציגות המוסמכת של הבית והסתפקו בטענה משפטית לפיה הנציגות איננה מוסמכת להגיש התובענה דנן.

סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי נציגות הינה מורשה של בעלי הדירות: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההלכה הפסוקה היא כי "נציגות הבית המשותף" היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2) 21. בנסיבות המקרה דנן המדובר בתובענה של הנציגות שעניינה הסגת גבול של הנתבעת לרכוש המשותף. עניינה הברור של תובענה זו הוא "החזקתו וניהולו של הבית המשותף" ולפיכך מוסמכת התובעת להגיש כזרועם הארוכה של בעלי הדירות. בהקשר דנן ממילא קיימת הסמכה מפורשת של האסיפה הכללית להגשת התביעה, כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 01.07.12 (נספח ז' לתצהיר רוניק) (ר' גם עש"א 11-01-36094 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 (טרם פורסם)).

מכל מקום, הטענה בהקשר זה אין לה נפקות ממשית שהרי ממילא לתובעים 2 עד 4, בעלים של יחידות בבית, עילת תביעה אישית כנגד הנתבעים. אף אם היתה מתקבלת הטענה כי יש לדחות את תביעת התובעת 1, הרי שעדיין היה מקום לברר את התובענה לגופם של דברים.

האם התובע 4 הינו "בעל דירה"?

טענת הנתבעים בהקשר זה נזנחה בסיכומיהם, וטוב שכך.

על פי הנסח הרשום התובע 4 הינו הבעלים של הזכויות בתת חלקה 1 ועל כך אין ולא יכולה להיות מחלוקת. כשם שהשכרת חנות הנתבעים לצד שלישי איננה מפקיעה את זכויותיהם בה, בכל הקשר, לרבות בנוגע להליך דנן, כך העובדה כי חנות התובע 4 מושכר לצד שלישי אין בה להפקיע את זכויותיו הקנייניות והוא זכאי להגיש את התובענה דנן.

האם הנתבעת 3 הינה שוכרת של חנות הנתבעים?

בהקשר זה הדין הוא עם הנתבעים.

לא עלה בידי התובעים להוכיח כי הנתבעת 3 הינה שוכרת חנות הנתבעים או כי ישנה יריבות ישירה בין התובעים לבין הנתבעת 3.

מן הראיות שנשמעו בפני עולה כי שוכרת החנות הינה מאיו בגדים יפים בע"מ - הסכמי השכירות נחתמו עם החברה (נספח א' לתצהיר כהן), בוודאי בשנת 2012 ובמועד ביצוע העבודות, החברה משלמת את הוצאות המושכר - חשמל, מים, ארנונה ודמי שכירות (עמוד 19 שורות 24-25 ושורה 30). מן הראיות עולה גם הפרדה מוחלטת בין הנתבעת 3 לבין החברה - החברה מנהלת ספרים (עמוד 19 שורה 21 ועמוד 20 שורה 3), הנתבעת 3 לא ביצעה תשלומים (עמוד 19 שורה 26) והיא איננה מנהלת החנות או מבצעת תשלומים קשורים (עמוד 20 שורות 1-2). הנתבעת 3 איננה בעלת כל או רוב המניות בחברה (עמוד 19 שורות 17-20) והיא אפילו איננה בעלת מניית הניהול היחידה בחברה (ר' נתוני מידע על פרטי חברה בנספח ב' לתצהירה). גם חשבונית המס בגין העבודות בחדר השירותים הוצאה לפקודת החברה (עמוד 13 שורה 6).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות אלו אין כל יריבות ישירה בין התובעים לבין הנתבעת 3 ואין כל הצדקה, וממילא לא נטענה טענה כאמור, להרמת מסך ההתאגדות.

לאור האמור הרי שיש לדחות את התביעה כנגד הנתבעת 3.

גם בהקשר זה אין נפקדות לדחיית התביעה האמורה כנגד הנתבעת 3 בנוגע להמשך בירור התובענה.

מעדותו של מר כהן עולה כי הנתבעים 1 ו-2 אישרו את העבודות שבוצעו בחנות הנתבעים (ר' עמוד 17 שורות 23-25 ועמוד 18 שורות 29-30). משכך, ממילא ניתן לחייבם, ככל שתתקבל התביעה, להחזיר את מצב חנות הנתבעים והרכוש המשותף לקדמותו מכח בעלותם בנכס. מערכת היחסים שבין הנתבעים 1 ו-2, הבעלים הנכס, לבין השוכרת, ממילא איננה מעניינה של ערכאה זו או מעניינם של התובעים. ויודגש, אף אם הנתבעים 1 ו-2 לא ביצעו את העבודות נשוא התובענה, הרי שמרגע שאשררו אותן כבעלי הנכס, נטלו על עצמם את כל האחריות בגינן, על כל המשמעויות (לחייב ולשלילה).

עתה ניתן לבחון התובענה לגופם של דברים.

על פי תשריט הבית המשותף (נספח ג' לתצהיר רוניק) חדר השירותים בקומת הקרקע בבית (להלן: "חדר השירותים") אינו חלק מאיזה מיחידות הבית. משכך, בהתאם להוראות סעיף 52 לחוק המקרקעין, חדר שירותים זה מהווה רכוש משותף. חדר השירותים האמור גם אינו צמוד לאיזה מיחידות הבית בהתאם לסעיף 55 לחוק המקרקעין, שהרי על הבית חל התקנון המצוי (ור' גם צו רישום הבית המשותף בנספח ה' לתצהיר רוניק). די בכך מבחינת התובעים כדי לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש, בפרט כאשר מדובר בהליך המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487). עתה עובר נטל ההוכחה לידי הנתבעים כי בידם זכויות הקניין במחסן או כי בידם הסכמות של בעלי דירות לשימוש בלעדי בו כנטען בכתב ההגנה (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)).

כבר נפסק בעבר כי הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו (3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא (3) 210). על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ד"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

במקרה דנן לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של זכות קניינית כלשהי בחדר השירותים, הסכמה להענקת זכות קניינית או אפילו הסכמה לשימוש ייחודי.

ראשית, הנתבעים 1 ו-2 מעולם לא נהגו מנהג בעלים או מנהג בעל זכות שימוש בלעדית, על אף שחנות הנתבעים היתה בחזקתם משך עשרות שנים. כך, עד לביצוע העבודות נשוא הדיון דנן לא היתה גישה לשירותים מהחנות אלא אך דרך חצר הבית המהווה רכוש המשותף (עמוד 17 שורות 21-22 וכן עדות הקבלן המבצע בעמוד 13 שורות 13-15). כך, לכל בעלי העסקים היה מפתח לשירותים שהנתבעים 1 ו-2 לא סברו כי בידם הזכות לשלול מהם, ובלשונו של מר כהן - "לשלושה בעלי עסקים יש מפתח, היה בכל אופן, בתקופתי" ובהמשך "זה לא מפתחות שלי, זה מפתחות שהם שיכפלו" (עמוד 18 שורה 22 ושורה 27). כך, גם כאשר הפרו בעלי החנויות האחרים את הסדרי השימוש שניתנו להם על ידי הנתבעים לטענתם, לא עשו הנתבעים דבר - לא החליפו מנעול בשירותים ואפילו לא לקחו את המפתחות שנתנו לברי הרשות.

הוכח גם כי מעולם לא היתה גישה ישירה מחנות הנתבעים לחדר השירותים. הנתבע טוען כי היה קיים צוהר בלבד במשך תקופה מסוימת (עמוד 19 שורות 1-2) אך אין הוא מעיד על קיומו של פתח גישה. גם מסמכי רישום הבית המשותף מלמדים כי במועד עריכתם, בשנת 1958, לא היה כל פתח מחנות הנתבעים לחדר השירותים והגישה היחידה היתה דרך החצר המשותפת כאמור. כך גם היה המצב עובר לביצוע העבודות (עמוד 13 שורה 13).

שנית, אין בידי הנתבעים כל מסמך המעיד על הסכמה כלשהי לבעלות או לזכות שימוש במחסן - "אין לי מסמך אחד בכתב שהשירותים שייכים לי, הדבר היחיד שיש לי זה המטראז' של הארנונה אין לי את התשריט של הארנונה. התשלום של הארנונה כולל גם את המטר של השירותים לעניות דעתי. ש.ת. מעולם לא בדקתי את התשריט של הארנונה" (עמוד 18 שורות 9-12). ויודגש, ההתבססות על חישובי הארנונה אין בה דבר - לבד מן העובדה כי אין כל בסיס עובדתי לטענה, שהרי תשריטי שומת הארנונה לא נבדקו וממילא לא הוצגו בפני, הרי שאין בחישובי הארנונה להוות אינדיקציה כלשהי לקיומן או העדרן של זכויות קנייניות.

בהקשר זה אעיר כי בהעדר הנתונים כאמור לעיל הרי שלא הוכחה הטענה כי תשלומי הארנונה בגין חדר השירותים מבוצעים על ידי הנתבעים דווקא. כך גם לא הובאה כל ראיה כי הוצאות החשמל בגין חדר השירותים או הניקיון משולמים על ידי הנתבעים. גם העובדה (שאינה שנויה במחלוקת) כי חדר השירותים מחובר למונה המים של חנות הנתבעים אין בה להקנות לנתבעים זכויות קנייניות כלשהן, שהרי על פי הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין זה יכול להימצא גם "בתחומי דירה מסויימת". הוכח בפני כי המדובר בהסדר בהסכמה בין בעלי הדירות בבית בנוגע להוצאות החזקה שוטפת של חדר השירותים והסדר זה התנהל ומתנהל במשך שנים, ללא כל קשר לזכויות הקנייניות של הצדדים (ר' עדויות התובעים בעמוד 5 שורות 9-12, עמוד 9 שורות 7-10 ועמוד 10 שורות 11-12 וסעיף 8 ו-9 לתצהיר הנתבע).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שלישית, מר כהן יצא מנקודת הנחה כי חדר השירותים מצוי בבעלותו. אין די ב"הנחה" לצורך רכישת זכויות קנייניות, ואכן, להנחה זו של הנתבעים לא היה כל בסיס, בפרט שעה שלא נבדק כל מסמך בנוגע לזכויות בחדר השירותים – "את תשריט היתר הבנייה של הבניין אני לא מכיר, אני לא מבין בזה. בטאבו לא הייתי" (עמוד 18 שורה 15).

במיוחד אמורים הדברים כאשר בטרם רכשו הנתבעים 1 ו- 2 את הזכויות בחנות הנתבעת, הם החזיקו בה כשוכרים במשך עשרות שנים, ובכל אותה העת לא נעשה בחדר השירותים כל שימוש ייחודי ובלעדי או היתה גישה ישירה אליו מן החנות. בכל אותה העת גם עשו בעלי הזכויות בבית שימוש בפועל באותם השירותים. על אף האמור, בעת רכישת הזכויות, לפני כעשור שנים, לא ביצעו כל בדיקה לזכויותיהם וגם לא פעלו לבצע כל רישום בנוגע למחסן (עמוד 18 שורה 21). במשך כל עשור השנים מאז רכשו את הזכויות גם לא פעלו, בכל דרך, למימוש זכותם הקניינית הנטענת או זכות השימוש הבלעדית שהוקנתה להם לשיטתם.

רביעית, כל העת היתה גישה לשירותים לבעלי החנויות האחרים ולכל בעלי הזכויות בבית. כך מעיד מר רונן – "השירותים זה רכוש משותף. ש.ת. רוב המשתמשים היו לחנויות וללקוחות ולכן הם שילמו. ש.ת. הם שייכים לכולם. רוב השימוש נעשה ע"י החנויות. ש.ת. אני לא מעט שנים בבניין. תמיד זה היה שהחנויות משלמות את ההוצאות של המים והניקיון של השירותים האלה" (עמוד 10 שורות 8-12). כך מעידה הגב' רוניק "... השירותים האלה היו זמינים לנו תמיד. גם במלחמת ששת הימים וגם ביום כיפור יצאנו מהמקלט לשירותים האלה" (עמוד 8 שורה 30 עד עמוד 9 שורה 2). כך מעיד מר הירשפלד (עמוד 5 שורות 14-16 ועמוד 6 שורות 19-20). כך עולה גם מעדותו של הנתבע (עמוד 17 שורה 30).

חמישית, הנתבע לא הביא ולו ראיה אחת אשר יש בה לתמוך את טענתו כאילו הינו בעלים של חדר השירותים או כי ניתנה לו זכות כלשהי לשימוש בהם. בהקשר זה, מעבר לעובדה שלא הובאה כל ראיה כתובה התומכת בטענותיו - לא את מסמכי הארנונה עליהם הוא מסתמך ולא את מסמכי רכישת הזכויות על ידו, הרי שגם לא הובאה מטעמו כל עדות לתמיכה בטענותיו – לא עדות של מי מבעלי הזכויות בבית אשר הסכים להקניית זכויות כלשהי לנתבעים בחדר השירותים ואפילו לא את מי שהיו הבעלים הקודמים של חנות הנתבעים ומהם, לכאורה, רכש את זכויותיו הנטענות. גם לא הוצע הכל הסבר מדוע לא הובאו הראיות האמורות.

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"ל לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שישית, הטענה כי יש לגזור גזירה שווה בבין חדר השירותים נשוא הדיון לבין חדר שירותים נוסף בקומת הקרקע אין בה דבר. בעוד שחדר השירותים דגן נותר במפורש כחלק מן הרכוש המשותף במסמכי רישום הבית המשותף, הרי שחדר השירותים הנוסף נכלל מפורש בתוך שטח תת חלקה 6, כחלק בלתי נפרד ממנה.

לאור כל האמור לעיל הרי שגרסתו של הנתבע כאילו בידו היו זכויות קנייניות או זכויות שימוש בלעדיות לא הוכחה בדבר - חדר השירותים היה ונותר רכוש משותף.

לאור האמור עלינו לבחון עתה האם פעולות הנתבעים בעבודות שבוצעו בחדר השירותים, כפי שתוארו על ידי הקבלן המבצע, נעשו כדין.

המסגרת החוקית לדיון בענייננו קבוע בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החל על הבית כאמור, הקובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא".

בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי.

ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444.

בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 נקבע כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם". (ההדגשות שלי, א.ס.).

פסיקה זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאידך הכירה הפסיקה בחובת בעלי זכויות במקרקעין ככלל, ובכית משותף בפרט, לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, לרבות בעת מימוש זכויות קנייניות.

כך פוסק כב' השופט ח. כהן בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרוע נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת" (ור' החלת הכלל על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737).

גם כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, החיל את עיקרון "תום לב" על מערכת היחסים בין בעלי דירות בבית משותף (ראה גם רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

לאור המצב המשפטי כאמור ננתח עתה את הנסיבות הקונקרטיות לסכסוך דנן.

מעדותו של מר אביטל, אשר ביצע את העבודות מטעם הנתבעים, עולה כי בחנות הנתבעים ובחדר השירותים בוצעו עבודות כלהלן – "היא ביקשה ממני להוריד את הקיר ולסובב את השירותים. בגדול כן" (עמוד 13 שורה 10) ובהמשך "בניתי קיר גבס מאחורי הדלת. ש.ת היה ברור לי ברגע שבנו את קיר הגבס אי אפשר להיכנס מהכניסה הקודמת" (עמוד 14 שורות 9-10).

כתוצאה מביצוע העבודות אין מחלוקת כי אין עוד גישה לחדר השירותים מהחצר המשותפת וכי הגישה היחידה האפשרית היום הינה מתוך חנות הנתבעים – כלומר, שעה שהחנות סגורה או כאשר המשתמשים בחנות הנתבעים אינם מאפשרים מעבר, הרי שאין כל גישה לחדר השירותים!

בנסיבות אלו ניתן בנקל לקבוע כי העבודות שבוצעו על ידי הנתבעים מהוות פגיעה ברכוש המשותף על פי ההלכות שלעיל - מדובר בפגיעה משמעותית ביותר בגוף הנכס עצמו תוך איחודו הפיזי לשטח חנות הנתבעים והוצאתו הפיזית מגדר הרכוש המשותף.

וידוגש, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים לפיה העבודות שביצעו היו עבודות פנימיות בחנות הנתבעים - על פי תיאור העבודות כאמור נשבר קיר המפריד בין חדר השירותים לבין חנות הנתבעים. לאור היות חדר השירותים רכוש משותף הרי שקיר זה הינו קיר חיצוני לחנות הנתבעים ואין זה משנה מהו עוביו של אותו קיר. כשם שבעל דירה אינו רשאי לפרוץ קיר החוצץ בין דירתו לבין חדר המדרגות בבית או דירת שכנו ופריצה שכזו איננה נחשבת עבודה פנימית בדירה, כך גם בנסיבות המקרה דנן לא רשאים היו הנתבעים לפתוח את הפתח בקיר לחדר השירותים.

אף אם נקבע כי מדובר בעבודה בקיר פנימי בחנות הנתבעים, לרבות ביחס להתקנת קיר הגבס אשר חסם את דלת הגישה לחדר השירותים מהרכוש המשותף, הרי שבכל מקרה שינוי הגישה לחדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

השירותים מהווה פגיעה אסורה ברכוש המשותף (אף שלא פגיעה פיזית) בניגוד להוראות התקנון והפסיקה שלעיל.

גם לא נטען כלל, וממילא לא הוכח על ידי הנתבעים, כי נתקבלה הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות לביצוע העבודה או הסכמה כלשהי של מי מבעלי הדירות. בהקשר זה הנטל על הנתבעים להראות הסכמה פוזיטיבית של האסיפה הכללית ואין די בהסקת מסקנות כלליות עקב העדר מחאה או התנגדות. ויודגש, טענת הנתבעים לפיה נתלה שלט המודיע על שיפוץ השירותים "באופן שימנע גישה מחצר הבית" (סעיף 14 לתצהיר צוקרמן) לא הוכחה - העתק השלט הנטען לא צורף לתצהירי הנתבעים ללא כל הסבר (ר' עמוד 21 שורה 9) וגם לא הובאה, שוב ללא כל הסבר, עדותה של אותה "מנהלת החנות". מצילום השלט שראו התובעים (נספח ח' לתצהיר רונן) לא ניתן ללמוד דבר לעניין שיפוץ השירותים ובוודאי שלא לגבי סגירת דלת הכניסה ויצירת דלת חדשה מתוך שטח חנות הנתבעים בלבד. המרחק בין תוכן השלט האמור למשמעות שמבקשים הנתבעים ליתן לו (הסכמה מכללא מכוח שתיקה של בעלי הדירות) הינו רב ביותר ואינו ניתן לגישור.

ויודגש, למעשה, אפילו הסכמת בעלי חנות הנתבעים (הנתבעים 1 ו-2) נתקבלה רק לאחר ביצוע העבודות ולא בטרם מעשה (עמוד 17 שורות 23-24). כך גם הנתבעת 3 לא ידעה כלל על פעולות הבינוי שעיקרן סגירת דלת הכניסה לשירותים מן הרכוש המשותף (ר' עמוד 21 שורות 10-11).

מכל מקום, גם הנתבעים מודים כי לאחר ביצוע העבודות התגלתה מחאת בעלי הדירות (ר' סעיף 15 לתצהיר צוקרמן). ויוער, במסגרת העבודות נחסמה הגישה לחדר השירותים ע"י התקנת קיר גבס מצדם הפנימי של השירותים, תוך הותרת הדלת החיצונית. עובדה זו, ביחד עם העובדה שגם לא ניתנה כל התראה בנוגע לעבודות המתוכננות כאמור לעיל, מלמדות כי מועד התנגדות ראשון של בעלי הדירות יכול היה להיות רק עם גמר ביצוע העבודות וגילוי העובדה כי הדלת לחדר השירותים איננה שמישה עוד ומאחוריה הותקן קיר.

לאור העובדה כי כתוצאה מן העבודות נחסמה לחלוטין הגישה לחדר השירותים מן הרכוש המשותף ואלו אוחדו בפועל לתוך חנות הנתבעים, הרי שלא ניתן לומר כי עמידתם של התובעים על זכותם הקניינית הינה בחוסר תום לב.

ויודגש, לפני ביצוע העבודות לא היה חדר שירותים בתוך חנות הנתבעים כפי שמעיד מר אביטל - "כשנכנסתי לחנות ראיתי שאין תא שירותים בתוך החנות" (עמוד 13 שורה 13). אחרי ביצוע העבודות אותם שירותים משותפים, שהכניסה אליהם היתה אך דרך החצר המשותפת, הפכו להיות שירותים פרטיים בתוך שטח חנות הנתבעים (עמוד 13 שורות 14-17). המדובר בפגיעה חמורה בזכותם הקניינית של בעלי הדירות ככלל ושל בעלי החנויות הסמוכות - התובעים 2-4, בפרט.

מעדותו של מר אביטל עולה גם כי לשם החזרת המצב לקדמותו נדרשות עבודות פשוטות יחסית - "ההבדל היחיד שאני צריך להפוך חזרה את השירותים למיקום הקודם. כרגע אי אפשר להיכנס לשירותים מהמיקום הישן" (עמוד 13 שורות 18-19) ולכן, אין גם כל מניעה מטעמי צדק מלחייב את הנתבעים להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אעיר בהקשר זה כי גם אם ישנם שימושים אחרים של בעלי דירות או שוכרים ברכוש המשותף, הרי שאין בשימושים אלו להכשיר את העבודות שביצעו הנתבעים באופן חד צדדי וללא הסכמה כדין. גם הטענה כי השימוש בחדר השירותים נעשה רק ע"י בעלי החנויות אין בה להועיל לנתבעים - מעבר לכך ששימוש אינו קובע זכויות קנייניות, הרי שאף אם היינו מקבלים טענה זו, ממילא העבודות שוללות את זכותם הקניינית וזכות השימוש של בעלי החנויות הספציפיים.

בנוגע לשיפוץ החצר האחורית מקובלות עלי עדויות התובעים כי המדובר בעבודות שבוצעו עבור הנציגות לצורך החזקה תקינה של הרכוש המשותף (ר' עדות מר הירשפלד בעמוד 7 שורות 2-5 ועדות הגב' רזניק בעמוד 8 שורות 26-30). בהקשר זה גם לא הוכחה בדבר הטענה בעלמא כי היה בעבודות אלו כדי למנוע גישה של הנתבעים דווקא לחדר השירותים. טענות הגב' צוקרמן בהקשר זה (ר' סעיפים 10-11 לתצהירה) לא נתמכו בדבר, אפילו לא בתמונה. גם מן העובדות שנטענו על ידה בתצהיר לא ניתן להגיע למסקנה בדבר חסימה או הגבלת יכולת השימוש של חנות הנתבעים בחדר השירותים - אין כל טענה עובדתית מפורשת בהקשר זה.

אין בעבודות שבוצעו כדי להוות שימוש סביר ברכוש המשותף.

כידוע, לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). במקרה דנן אין החלטה כאמור בנוגע לחדר השירותים.

בהעדר החלטה של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות וכי השימוש אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

בנסיבות דנן, כפי שתוארו לעיל, לא ניתן לומר ששימוש הנתבעים והעבודות שביצעו מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף - לבד מן העובדה כי בוצעה עבודה ברכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית או בעלי הדירות, הרי שמשמעות העבודה הינה סיפוח מלא של חדר השירותים לתוך שטח חנות הנתבעים תוך אטימה מוחלטת של אפשרות הכניסה לחדר השירותים משטח החצר המשותפת. לאחר ביצוע העבודות בעלי הדירות תלויים בחסדם של הנתבעים וכל מי שמחזיק בנכס מטעמם, על מנת שזה יאפשר להם שימוש ברכוש המשותף בבית. תוצאה שכזו לעבודות שמבצע בעל דירה בדירתו איננה יכולה להיחשב כ"שימוש סביר".

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה כנגד הנתבעים 1 ו-2.

אני מחייב את הנתבעים 1 ו-2 להשיב את מצב חדר השירותים לקדמותו ובכלל האמור לאטום את הפתח מחנות הנתבעים לחדר השירותים, להתקין את השירותים והצנרת על פי מיקומם המקורי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הקודם, לפרק את קיר הגבס שהתקינו בחדר השירותים ולפתוח את דלת חדר השירותים המובילה לחצר המשותפת. ויובהר, הכניסה לחדר השירותים תהיה רק מן החצר המשותפת בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף.

כל האמור יבוצע בתוך 14 יום מהיום.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות הנתבעים בתת חלקה 3 חלקה 63 בגוש 6952 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 614/12 בנוגע לחדר שירותים משותף".

בנוסף לאמור לעיל ישלמו הנתבעים 1 ו-2 לתובעים (ביחד ולחוד) סך של 633 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 6,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט ע"ד.

כאמור לעיל התביעה כנגד הנתבעת 3 נדחית.

בהתאם להחלטתי מיום 05.02.13 בתיק בקשה 5/13 הרי שעל התובעים (ביחד ולחוד) לשלם לנתבעת 3 את ההוצאות שנפסקו בהחלטה זו בסך של 1,500 ₪.

הסכומים האמורים בפסק דין זה ישולמו בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק זה 2 ישיבות והוגשו סיכומים בכתב.

לא מצאתי מקום לחייב את התובעים בתשלום הוצאות הנתבעת 3 מעבר לאלו שנפסקו לטובתה במסגרת תיק בקשה 5/13 לאור העובדה כי הגישה כתב הגנה מאוחד עם הנתבעים 1 ו-2 והיא היתה מיוצגת בצוותא עימם ע"י בא כוח אחד.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ב תמוז תשע"ג, 20 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב